



EMPODÉRATE DE TU FUTURO: ¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN ANTICIPADA?

La planificación anticipada significa poner tus deseos por escrito, antes de que ocurra una emergencia. Te ayuda a planificar con anticipación decisiones sobre tu salud, tu propiedad y tu dinero, en caso de que alguna vez no puedas tomarlas tú mismo. Así podemos **evitar problemas entre nuestras familias y amistades** en el futuro.

También significa tener **conversaciones honestas** con familiares o amigos sobre lo que deseas si ocurre algo inesperado, como una emergencia médica o pérdida de memoria.

¿Por qué se necesita planificar para el futuro?

Es posible que necesites ayuda para tomar decisiones debido a:

- Una emergencia médica o una estadía en el hospital
- Preocupaciones sobre el transporte o la seguridad de tu hogar
- Pérdida de memoria o demencia
- Problemas para administrar facturas o propiedades

¡Todas las personas mayores de 18 años deben planificar con anticipación porque nadie sabe qué puede suceder!

¿Qué son las Directivas Anticipadas?

Las directivas anticipadas son documentos legales como los poderes notariales (**Power of Attorney o POA en inglés**) que hacen que tus decisiones sean claras y ejecutables, incluso si no puedes hablar por ti mismo en el futuro. **Piénsalo como un seguro de auto - ojala nunca lo necesites pero que bueno tenerlo en una emergencia.**

Beneficios de la Planificación Anticipada

- Tú eliges quién hablará y actuará por ti
- Te da tranquilidad
- Facilita las cosas a tus seres queridos
- Ayuda a prevenir conflictos con familiares y amigos
- Evita costosos procesos judiciales como la tutela

¿Qué pasa si no planificas con anticipación?

Si no eliges a alguien en quien confíes y necesitas ayuda para tomar decisiones en el futuro, la ley o un tribunal elegirá por ti. Descubre lo que esto realmente significa al otro lado de esta página.

Documentos de la Planificación Anticipada

Documentos utilizados durante la vida

- **Poder notarial para el cuidado de la salud** - nombra a alguien para tomar decisiones médicas
- **Poder notarial para la propiedad (y finanzas)** - nombra a alguien para ayudar con el manejo de dinero, vivienda y beneficios
- **Declaración de testamento vital** - expresa tus deseos sobre el tratamiento de soporte vital
- **Declaración de salud mental** - acepta o rechaza la atención de salud mental por adelantado
- **POLST** - Órdenes del médico para tratamiento de soporte vital: una orden médica para cuidados al final de la vida, anteriormente conocida como la directiva de no resucitar

Documentos utilizados después de la muerte

- **Instrumento de Transferencia al Fallecimiento (TODI)** - pasa el título de tu casa o vehículo directamente a alguien
- **Última voluntad y testamento** - dice quién hereda tus pertenencias
- **Designaciones de beneficiarios** - nombra quién recibirá dinero de cuentas bancarias, cuentas de jubilación o seguros de vida

¡Empieza tu plan hoy! Haz tus Poderes Notariales gratis:

Illinois Legal Aid Online
www.illinoislegalaid.org/power-planning

Contacta a un abogado:

- Illinois State Bar Association:
(800) 922-8757 | www.illinoislawyerfinder.com
- NAELA (Elder Law Attorneys): (703) 942-5711
| www.naela.org/FindALawyer

Estar preparado es el mejor seguro contra problemas financieros, médicos o legales en el futuro.



EMPODÉRATE DE TU FUTURO: ¿QUÉ PASA SI NO PLANIFICAS?

Emergencia Médica: Ley de Sustitutos de Atención Médica de Illinois

Si no tienes un poder notarial o directivas anticipadas, la ley decide quién toma decisiones por ti. Este es el orden:

1. Tutor de la persona (si uno existe)
2. Cónyuge (no incluye parejas no casadas)
3. Hijo o hija adulto (biológico o adoptado)
4. Padre o madre
5. Hermano o hermana adulto
6. Nieto o nieta adulto
7. Amigo/a
8. Tutor del patrimonio (si uno existe)

Problemas Que Pueden Surgir:

- Es posible que no estés de acuerdo con la orden
- Las personas del mismo grupo (como hermanos) pueden estar en desacuerdo
- Los hospitales deben esperar a que la mayoría esté de acuerdo antes de actuar
- El conflicto puede dar lugar a un **caso de tutela en el tribunal**

IMPORTANTE: La Ley de Sustitutos de Atención Médica de Illinois solo cubre **decisiones médicas** - no es para encargarse de facturas, la vivienda ni asuntos legales.

Emergencia no médica: Cuando se necesita la tutela

Si no tienes un poder notarial y pierdes la capacidad de administrar:

- Facturas
- Vivienda
- Finanzas
- Seguridad

...entonces alguien debe acudir a la corte para convertirse en tu tutor legal.

Dos Tipos de Tutelas:

- 1. Tutela de la Persona** - para la salud, el cuidado y los arreglos de vivienda
- 2. Tutela del Patrimonio** - para dinero, beneficios y propiedad

Si tienes una pensión, ahorros para el retiro, algún inmueble, un derecho de propiedad, etc., se necesitará contratar a un abogado especializado para el proceso judicial de tutela del patrimonio.

Por qué la tutela es el último recurso:

- El tribunal elige al tutor, no tú ni tu familia
- Es caro y toma tiempo
- Pierdes derechos legales e independencia
- El tribunal debe aprobar decisiones importantes
- A menudo requiere un abogado y comparecencias judiciales periódicas
- Solo ocurre después de que se pierde la capacidad

Buena noticia: Si tienes tus poderes notariales, es improbable que tus amigos y familiares necesiten buscar la tutela.

Nuestra sociedad tiene la obligación fundamental de garantizar la justicia para todos sus miembros. El **Centro Legal para Personas con Discapacidades y Adultos Mayores (CDEL)** ha brindado servicios legales gratuitos a residentes de bajos recursos del condado de Cook durante más de 40 años. Fundada por la Chicago Bar Foundation en 1984, CDEL amplía el acceso a la justicia para las personas afectadas por la pobreza, la discapacidad o la edad.

Financiamiento proporcionado por

